P U T U S A N
Nomor 641/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Irfan Leo Barus**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 13 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Karya Bakti Gang Mesjid No. 69 BC Lk. VII Kelurahan Pangkalan Mansur Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Irfan leo barus ditangkap pada tanggal 10 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/02/II/RES.4.2/2024/Res. Narkoba, tanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa Irfan leo barus ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk mempergunakan haknya itu, akan tetapi Terdakwa secara tegas menolaknya dan akan menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 641/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 6 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 641/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irfan Leo Barus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irfan Leo Barus berupa pidana Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi Narkotika sebutan sabu (Methamphetamine) dengan berat bersih 0,54 gram (nol koma lima puluh empat) gram, 1 (satu) buah tas ransel abu - abu merek fortune dan 1 (satu) buah baju koko berwarna putih agar dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa Irfan Leo Barus membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada intinya menyatakan tetap pada tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Irfan leo barus pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Plaza Medan Fair yang berada di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan atau setidak-tidaknya pada tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hukum Pengadilan Negeri Medan, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dengan berat bersih 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa sedang berjalan-jalan di Plaza Medan Fair yang terletak di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan dengan tujuan mencuri uang atau mencopet dan saat didalam Mall Terdakwa mencari pengunjung yang sedang lalai hendak mencopet ,dan saat Tredakwa memepet ke badan seseorang namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh petugas Security yang bernama saksi Yohansens Viovaldi Simanjorang dan saksi Fredy Febrian Bintang sehingga petugas Security mendatangi Terdakwa oleh merasa ketakutan dan melarikan diri namun berhasil diamankan oleh petugas petugas Security tersebut dimana saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan petugas Securty tersebut menemukan dari dalam tas milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi Narkotika sebutan shabu-shabu dengan berat bersih 0,54 gram (nol koma lima puluh empat) gram sehingga petugas Security langsung menghubungi petugas polisi pada Polsek medan Baru dan tidak lama kemudian Petugas Polisi saksi Arjuna Karo-karo dan Amrizal datang kemudian membawa Terdakwa dan barang bukti kekantor Polsek Medan Baru.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor:/ex.pol/10204/20203 Tanggal 15 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dania Aini selaku Pimpinan Cabang dan Tiur Purnama.RS yang melakukan Penimbangan/Penaksir pada PT Pegadaian (Persero) Medan Petisah dan Penaksir telah menimbang barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,83 (nola koma delapan puluh tiga) gram, berat bersih 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB:870/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Inspektur Polisi Satu Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,54(nol koma lima puluh empat).

B. 1 (satu) botok plastic berisi 25(dua puluh lima) ml urine.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kesimpulan Dari hasil pemeriksaan barang bukti diatas yang dianalisis milik Irfan Leo Barus tersebut diatas adalah Barang bukti atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonsia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Irfan leo barus pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan atau setidak-tidaknya pada tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I(satu) bukan tanaman dengan berat bersih 0,54(nol koma lima puluh empat) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Benar bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa sedang berjalan-jalan di Plaza Medan Fair yang terletak di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan dengan tujuan mencuri uang atau mencopet dan saat didalam Mall Terdakwa mencari pengunjung yang sedang lalai hendak mencopet ,dan saat Tredakwa memepet ke badan seseorang namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh petugas Security yang bernama saksi Yohansens Viovaldi Simanjorang dan saksi Fredy Febrian Bintang sehingga petugas Security mendatangi Terdakwa oleh merasa ketakutan dan melarikan diri namun berhasil diamankan oleh petugas petugas Security tersebut dimana saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dimana petugas Securty tersebut menemukan dari dalam tas milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi Narkotika sebutan shabu-shabudengan berat kotor 0,83(nol koma delapan puluh tiga) dan beras bersih 0,54 gram (nol koma lima puluh empat) gram sehingga petugas Security langsung menghubungi petugas polisi pada Polsek medan Baru tidak lama kemudian Petugas Polisi saksi Arjuna Karo-karo dan Amrizal datang kemudian membawa Terdakwa dan barang bukti kekantor Polsek Medan Baru.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor:/ex.pol/10204/20203 Tanggal 15 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dania Aini selaku Pimpinan Cabang dan Tiur Purnama.RS yang melakukan Penimbangan/Penaksir pada PT Pegadaian (Persero) Medan Petisah dan Penaksir telah menimbang barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,83 (nola koma delapan puluh tiga) gram, berat bersih 0,54(nol koma lima puluh empat) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB:870/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Inspektur Polisi Satu Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,54(nol koma lima puluh empat).

B. 1 (satu) botok plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.

Kesimpulan Dari hasil pemeriksaan barang bukti diatas yang dianalisis milik Irfan Leo Barus tersebut diatas adalah Barang bukti atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonsia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

ketiga

Bahwa Terdakwa Irfan leo barus pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan atau setidak-tidaknya pada tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I (satu), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Benar bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa sedang berjalan-jalan di Plaza Medan Fair yang terletak di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan dengan tujuan mencuri uang atau mencopet dan saat didalam Mall Terdakwa mencari pengunjung yang sedang lalai hendak mencopet, dan saat Tredakwa memepet ke badan seseorang namun perbuatan Terdakwa diketahui

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh petugas Security yang bernama saksi Yohansens Viovaldi Simanjorang dan saksi Fredy Febrian Bintang sehingga petugas Security mendatangi Terdakwa oleh merasa ketakutan dan melarikan diri namun berhasil diamankan oleh petugas petugas Security tersebut dimana saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dimana petugas Securty tersebut menemukan dari dalam tas milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi Narkotika sebutan shabu-shabudengan berat kotor 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) dan beras bersih 0,54 gram (nol koma lima puluh empat) gram sehingga petugas Security langsung menghubungi petugas polisi pada Polsek medan Baru tidak lama kemudian Petugas Polisi saksi Arjuna Karo-karo dan Amrizal datang kemudian membawa Terdakwa dan barang bukti kekantor Polsek Medan Baru.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor:/ex.pol/10204/20203 Tanggal 15 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dania Aini selaku Pimpinan Cabang dan Tiur Purnama.RS yang melakukan Penimbangan/Penaksir pada PT Pegadaian (Persero) Medan Petisah dan Penaksir telah menimbang barang bukti berupa : 1(satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,83(nola koma delapan puluh tiga) gram, berat bersih 0,54(nol koma lima puluh empat) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB:870/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Inspektur Polisi Satu Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,54(nol koma lima puluh empat)

B. 1 (satu) botok plastic berisi 25(dua puluh lima) ml urine

Kesimpulan Dari hasil pemeriksaan barang bukti diatas yang dianalisis milik Irfan Leo Barus tersebut diatas adalah Barang bukti atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonsia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yohansens Viovaldi Simanjorang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dipanggil dan diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah tepatnya di Plaza Medan Fair (Carefour Lantai I);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari dalam tas milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi Narkotika sebutan shabu-shabu dengan berat kotor 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) dan beras bersih 0,54 gram (nol koma lima puluh empat) gram;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi langsung menghubungi petugas polisi pada Polsek medan Baru tidak lama kemudian Petugas Polisi saksi Arjuna Karo-karo dan Amrizal datang kemudian membawa Terdakwa dan barang bukti kekantor Polsek Medan Baru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Fredy Febrian Bintang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dipanggil dan diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah tepatnya di Plaza Medan Fair (Carefour Lantai I);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari dalam tas milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi Narkotika sebutan shabu-shabu dengan berat kotor 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) dan beras bersih 0,54 gram (nol koma lima puluh empat) gram;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya saksi mengamankan Terdakwa karena awalnya saksi curiga dengan gerak gerik Terdakwa yang saat itu mengenakan pakaina gamis atau koko warna putih, yang saat itu berkumpul di keramaian dan memepet ke beberapa orang yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ada di keramaian, lalu saksi memantau Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mengetahui sedang diawasi dan coba melarikan diri dan kemudian Terdakwa saksi kejar dan berhasil saksi amankan dan kemudian saksi bawa ke Pos Satpam dan saat di Pos Satpam saksi dan rekan saksi memeriksa tas dan barang bawaan Terdakwa dan dari dalam tas Terdakwa ditemukan barang bukti;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi langsung menghubungi petugas polisi pada Polsek medan Baru tidak lama kemudian Petugas Polisi saksi Arjuna Karo-karo dan Amrizal datang kemudian membawa Terdakwa dan barang bukti kekantor Polsek Medan Baru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Irfan leo barus dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya ditangkap dan dimintai keterangan karena Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah tepatnya di Plaza Medan Fair (Carefour Lantai I);
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa bermula pada saat saksi sedang berjalan-jalan di Plaza Medan Fair yang terletak di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan dengan tujuan mencuri uang atau mencopet dan saat didalam Mall saksi mencari pengunjung yang sedang lalai hendak mencopet, dan saat saksi memepet ke badan seseorang namun perbuatan saksi diketahui oleh petugas Security yang bernama saksi Yohansens Viovaldi Simanjorang dan saksi Fredy Febrian Bintang sehingga petugas Security mendatangi saksi, namun karena merasa ketakutan Terdakwa melarikan diri, namun berhasil diamankan oleh petugas petugas Security tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dimana petugas Security tersebut menemukan dari dalam tas milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) dan berat bersih 0,54 gram (nol koma lima puluh empat) gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Marsel (Dpo);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi Narkotika sebutan sabu (Methamphetamine) dengan berat bersih 0,54 gram (nol koma lima puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah tas ransel abu - abu merek fortune;
- 1 (satu) buah baju koko berwarna putih;

Telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat yaitu berupa :

- Hasil Penimbangan Nomor:/ex.pol/10204/20203 Tanggal 15 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dania Aini selaku Pimpinan Cabang dan Tiur Purnama.RS yang melakukan Penimbangan/Penaksir pada PT Pegadaian (Persero) Medan Petisah dan Penaksir telah menimbang barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,83(nola koma delapan puluh tiga) gram, berat bersih 0,54(nol koma lima puluh empat) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB:870/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Inspektur Polisi Satu Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa :
  a. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,54(nol koma lima puluh empat);
  b. 1 (satu) botok plastic berisi 25(dua puluh lima) ml urine;

  Kesimpulan Dari hasil pemeriksaan barang bukti diatas yang dianalisis milik Irfan Leo Barus tersebut diatas adalah Barang bukti atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah tepatnya di Plaza Medan Fair (Carefour Lantai I);
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa bermula pada saat saksi sedang berjalan-jalan di Plaza Medan Fair yang terletak di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan dengan tujuan mencuri uang atau mencopet dan saat didalam Mall saksi mencari pengunjung yang sedang lalai hendak mencopet, dan saat saksi memepet ke badan seseorang namun perbuatan saksi diketahui oleh petugas Security yang bernama saksi Yohansens Viovaldi Simanjorang dan saksi Fredy Febrian Bintang sehingga petugas Security mendatangi saksi, namun karena merasa ketakutan Terdakwa melarikan diri, namun berhasil diamankan oleh petugas petugas Security tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dimana petugas Security tersebut menemukan dari dalam tas milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) dan berat bersih 0,54 gram (nol koma lima puluh empat) gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Marsel (Dpo);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonsia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih langsung salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Tanpa hak atau melawan hukum.

3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana dari Pasal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah ditujukan kepada setiap orang subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan, mengingat unsur setiap orang disini adalah mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana yang dilakukan guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (dader) dari tindak pidana itu sendiri, tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana. Oleh karenanya unsur “setiap orang“ adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai orang perorangan atau kelompok orang guna menemukan pelaku (dader) yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang perempuan sebagai Terdakwa yang bernama Irfan leo barus, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Medan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan selama proses pemeriksaan berlangsung ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan “unsur setiap orang” disini adalah Terdakwa Irfan leo barus, sehingga dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan tersebut dilakukan secara tanpa hak (zonder eigen recht) atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak sipelaku atau orang lain (tegen eens anderrs recht);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pada Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur tentang penggunaan Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Oleh karena adanya pembatasan penggunaan dari Narkotika tersebut, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah mengatur peredaran dari Narkotika agar tidak disalahgunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 yang menyebutkan: “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang berhak untuk menyalurkan Narkotika Golongan I hanyalah pedagang besar farmasi tertentu dan Narkotika Golongan I tersebut hanya dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, dengan tujuan dari penyaluran tersebut terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar peredaran ataupun penyerahan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara sah dan tidak melawan hukum, maka diisyaratkan adanya suatu ijin khusus untuk melakukan perbuatan tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan bagi penyalahguna narkotika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, atau memiliki pekerjaan sebagai pedagang farmasi, terhadap Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa juga tidak memiliki dokumen atau ijin yang sah sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Narkotika sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan dalam penjelasan Umum Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika digolongkan kedalam a. Narkotika Golongan I, b. Narkotika Golongan II dan c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan alternative kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya 4 (empat) kwalifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Memiliki;
2. Menyimpan;
3. Menguasai;
4. Menyediakan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ke empat kwalifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya hubungan langsung antara subjek hukum atau Pelaku dengan barang yang dimaksud yaitu Narkotika yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam ”memiliki” haruslah tampak hubungan kepemilikan, dalam ”menyimpan” haruslah tampak kronologis tindakan pelaku sehingga barang tersebut berada di tempat tersimpan yang tidak diketahui oleh orang lain, dalam ”menguasai” haruslah tampak barang tersebut berada dalam penguasaan sipelaku, dalam ”menyediakan” mengharuskan jumlah tertentu yang tampak sebagai persediaan hingga waktu tertentu pula dan keempat perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB:870/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Inspektur Polisi Satu Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

a. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,54 (nol koma lima puluh empat);
b. 1 (satu) botok plastic berisi 25(dua puluh lima) ml urine;

Kesimpulan Dari hasil pemeriksaan barang bukti diatas yang dianalisis milik Irfan Leo Barus tersebut diatas adalah Barang bukti atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah tepatnya di Plaza Medan Fair (Carefour Lantai I), saksi Yohansens Viovaldi Simanjorang, saksi Fredy Febrian Bintang yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu, dimana dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) dan berat bersih 0,54 gram (nol koma lima puluh empat) gram ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Marsel (Dpo), dimana Terdakwa tidak ada ijin untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) dan berat bersih 0,54 gram (nol koma lima puluh empat) gram yang ditemukan dari kantong kecil tas warna abu-abu yang dipakai atau dikenakan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa merupakan orang yang menguasai Narkotika jenis shabu dimana Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur menguasai narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi Narkotika sebutan sabu (Methamphetamine) dengan berat bersih 0,54 gram (nol koma lima puluh empat) gram, 1 (satu) buah tas ransel abu - abu merek fortune dan 1 (satu) buah baju koko berwarna putih oleh karena telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Irfan Leo Barus** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman “ sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima)** tahun dan **6 (enam)** bulan serta denda sejumlah **Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah),** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat)** bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi Narkotika sebutan sabu (Methamphetamine) dengan berat bersih 0,54 gram (nol koma lima puluh empat) gram, 1 (satu) buah tas ransel abu - abu merek fortune dan 1 (satu) buah baju koko berwarna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024, oleh kami, Fauzi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelson Panjaitan, S.H., M.H., dan Fauzul Hamdi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Risnawati Br Ginting, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Nelson Panjaitan, S.H., M.H.	**Fauzi, S.H., M.H.**
Fauzul Hamdi, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Aryandi, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)